

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4515/2542

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสุรินทร์

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาง อารมณ์พรรณ จรัสกลางกูร

โจทก์

นาง ลำพวน สืบเพ็ง กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 341

ป.วิ.อ. มาตรา 195

จำเลยทั้งสองร่วมกันฉ้อโกงโจทก์ร่วมได้เงิน 700,000 บาท ไป ศาลก็ชอบที่จะสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินจำนวนนี้คืนให้แก่โจทก์ร่วมเพราะเมื่อร่วมกันกระทำความผิดก็ต้องร่วมกันชดใช้ การสั่งเช่นนี้เป็นการสั่งโดยคำนึงถึงความผิดทางอาญาของจำเลยทั้งสองเป็นสำคัญ ศาลอุทธรณ์จะส่งยกคำขอของโจทก์ในส่วนนี้โดยคำนึงถึงคดีแพ่งที่โจทก์ร่วมฟ้องจำเลยที่ 2 ระหว่างดำเนินคดีนี้ และเห็นว่าโจทก์และจำเลยที่ 2 ได้มีการยอมความกันแล้ว หากจำเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติ โจทก์ร่วมมีสิทธิขอให้บังคับในคดีแพ่งดังกล่าวได้ จึงไม่ถูกต้อง เพราะคดีแพ่งดังกล่าวโจทก์ร่วมฟ้องจำเลยที่ 2 คนเดียว มิได้ฟ้องจำเลยที่ 1 การที่ศาลอุทธรณ์ยกคำขอของโจทก์ในคดีนี้ที่ขอให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ในการใช้เงินคืน ย่อมทำให้จำเลยที่ 1 หลุดพ้นความรับผิดชอบ และข้อเท็จจริงได้ความตามฎีกาของโจทก์ร่วมว่า จำเลยที่ 2 ยังไม่ยอมชำระหนี้ตามคำพิพากษาคดีแพ่ง ดังกล่าวและมีทรัพย์สินไม่เพียงพอแก่การบังคับคดีด้วย ย่อมไม่เป็นการยุติธรรมต่อโจทก์ร่วม ศาลฎีกาสมควรแก้ไขเสีย

ใหม่ให้ถูกต้อง โดยให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบในเงินที่จำเลยทั้งสองจะต้องคืนแก่โจทก์ร่วมตามที่ทางพิจารณาได้ความ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 83 และให้จำเลยทั้งสองใช้เงินจำนวน 700,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ระหว่างพิจารณา นางอาภรณ์พรรณ จรัสกลางกูร ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 83 จำเลยทั้งสองได้ชำระเงินบางส่วนคืนแก่โจทก์เป็นการบรรเทาความเสียหาย เห็นสมควรลงโทษสถานเบา ให้จำคุกคนละ 2 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 1 ปี สำหรับคำขอให้คืนเงินแก่โจทก์ร่วมเมื่อปรากฏว่าโจทก์ร่วมได้ฟ้องจำเลยจำเลยที่ 2 และศาลได้พิพากษาตามยอมไปแล้ว จึงให้ยกคำขอให้ส่วนนี้

โจทก์ร่วมและจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้รอกการลงโทษจำเลยทั้งสองไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ร่วมฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ร่วมข้อแรกว่าศาล
อุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกคำขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินตามฟ้องแก่โจทก์
ร่วมชอบแล้วหรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันฉ้อโกง
โจทก์ร่วมได้เงิน 700,000 บาท ไป ศาลก็ชอบที่จะสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน
จำนวนนี้คืนให้แก่โจทก์ร่วม เพราะเมื่อร่วมกันกระทำความผิดก็ต้องร่วมกันชดใช้
การสั่งเช่นนี้เป็นการสั่งโดยคำนึงถึงความผิดทางอาญาของจำเลยทั้งสองเป็นสำคัญ
การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 สั่งยกคำขอของโจทก์ในส่วนนี้โดยคำนึงถึงคดีแพ่งที่โจทก์
ร่วมฟ้องจำเลยที่ 2 ระหว่างดำเนินคดีนี้ว่าได้มีการยอมความกันแล้ว หากจำเลยที่ 2
ไม่ปฏิบัติ โจทก์ร่วมมีสิทธิขอให้บังคับคดีในคดีแพ่งดังกล่าวได้ จึงเห็นว่าไม่ถูกต้อง
ทั้งยังปรากฏว่าคดีแพ่งดังกล่าวโจทก์ร่วมฟ้องจำเลยที่ 2 คนเดียว มิได้ฟ้องจำเลยที่
1 การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยกคำขอของโจทก์ในคดีนี้ที่ขอให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบ
กับจำเลยที่ 2 ในการใช้เงินคืนยอมทำให้จำเลยที่ 1 หลุดพ้นไปมีแต่จำเลยที่ 2 รับผิดชอบ
ผู้เดียว และข้อเท็จจริงได้ความตามฎีกาของโจทก์ร่วมว่า จำเลยที่ 2 ยังไม่ยอมชำระ
หนี้ตามคำพิพากษาคดีแพ่งดังกล่าวและมีทรัพย์สินไม่เพียงพอแก่การบังคับคดีด้วย
ย่อมไม่เป็นการยุติธรรมต่อโจทก์ร่วมสมควรแก้ไขเสียใหม่ให้ถูกต้อง แต่ได้ความว่า
โจทก์ร่วมได้รับเงินจากจำเลยทั้งสองแล้วจำนวน 120,000 บาท ยังคงเหลือเงินที่
จำเลยทั้งสองจะต้องคืนให้โจทก์ร่วมเพียง 580,000 บาท

มีปัญหาวินิจฉัยต่อไปว่า สมควรรอการลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองหรือไม่ที่
โจทก์ร่วมฎีกาขอให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองโดยไม่รอการลงโทษ เห็นว่า
พฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดของจำเลยทั้งสองไม่ร้ายแรงนัก และไม่ปรากฏว่า
จำเลยทั้งสองได้รับโทษจำคุกมาก่อน สมควรรอการลงโทษเพื่อให้โอกาสจำเลยทั้ง

สองกลับตัวตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัย แต่เพื่อให้จำเลยทั้งสองเช็ดหลาบและ
ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดสมควรลงโทษปรับจำเลยทั้งสองอีกสถานหนึ่ง และคุม
ความประพฤติจำเลยทั้งสองด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินจำนวน 580,000 บาท แก่ผู้
เสียหาย และให้ลงโทษปรับจำเลยทั้งสองอีกสถานหนึ่งเป็นเงินคนละ 4,000 บาท
จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่ง คงปรับ
คนละ 2,000 บาท หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
29, 30 และให้จำเลยทั้งสองไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ ที่สำนักงานคุม
ประพฤติจังหวัดสุรินทร์ทุก 4 เดือน มีกำหนด 2 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(อภิชาติ สุขัคคานนท์-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-จังหวัด วิเชียรสรรค์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ